

Proc. n. 32477/2023

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE PRIMA**

Il Collegio:

dott.ssa Marta Ienzi	Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi	Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino	Giudice rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

TRA

Parte_1, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Lauretti
ricorrente

E

Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria Palmigiano
resistente

CON L'INTERVENTO DEL P.M.

MOTIVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

Premesso che tra le parti è stato emesso il 9./20.3.2023 decreto per la regolamentazione dell'affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento del figlio minore nato l'11.12.2018 dalla loro relazione (in atti);

rilevato che la ricorrente *Parte_1* deduceva che il resistente si era fin da subito reso inadempiente all'impegno, pure assunto con le condizioni citate, di corrispondere la metà delle spese del mutuo della casa familiare (pari ad euro 672,00 mensili complessivi, come da ultimo rinegoziato a marzo 2023), e che minacciava di vendere la casa familiare, dove la ricorrente viveva con il figlio;

rilevato che la stessa, ciò esposto, chiedeva l'aumento dell'assegno di mantenimento per il minore a carico del padre da euro 150,00 mensili ad euro 500,00 mensili (comprensivo

dell'importo della rata di mutuo a carico del resistente), la conferma dell'assegnazione della casa familiare alla ricorrente (da ritenersi implicita nella statuizione che stabiliva che il resistente si sarebbe allontanato dal detto immobile, diversamente interpretando ne chiedeva l'assegnazione), nonché ordinarsi al datore di lavoro del resistente il versamento diretto dell'assegno alla ricorrente (quest'ultima domanda non veniva reiterata con le note conclusive, dunque deve intendersi rinunciata);

rilevato che il resistente **Controparte_1** chiedeva il rigetto del ricorso e la modifica del diritto di visita padre-figlio come meglio esposto nella memoria difensiva, lamentando che la ricorrente non consentiva frequentazioni anche solo lievemente differenti da quelle pattuite e che lasciava il figlio con terze persone invece che con il padre, quando lei doveva lavorare;

rilevato che le parti, sul diritto di visita padre-figlio, all'udienza del 29.11.2023 raggiungevano un accordo per la modifica delle statuizioni vigenti, come indicato nella memoria difensiva del **CP_1** (*"a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio dalle ore 15.30, quando lo preleverà dalla casa dei nonni materni, sino alle ore 8.00 del lunedì quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna, con relativo pernotto del sabato e della domenica sera presso l'abitazione materna.*

*- durante la settimana, tenuto conto dell'attività lavorativa della madre, e quindi anche nei fine settimana di non spettanza, per quattro giorni a settimana (martedì, giovedì, venerdì e sabato) dall'uscita da scuola (o nei periodi di vacanza scolastica dalle ore 15.30) fino alle ore 19.30, quando lo riaccompagnerà dalla madre. Il martedì e il giovedì il padre cenerà con il figlio e lo riporterà alle ore 20.30 dalla madre. Il sabato il sig. **CP_1** preleverà **Per_1** dalla casa dei nonni in luogo che dalla scuola.*

- i genitori alterneranno le festività principali della Vigilia di Natale, del Natale, di Santo Stefano, del Capodanno, della Epifania, della Pasqua e del Lunedì dell'Angelo. I compleanni dei genitori verranno trascorsi con il figlio. In occasione del compleanno paterno del 25 aprile il figlio pernoverà con il padre il giorno 24 aprile, anche qualora cadesse nel fine settimana e/o nei giorni di spettanza della madre. Il giorno del compleanno del figlio, ove possibile verrà trascorso in presenza di entrambi i genitori, salvo diverso e preventivo accordo; durante le vacanze estive

*il padre potrà tenere con sé il figlio, per 3 settimane non consecutive, da concordare con la sig.ra **Parte_1** entro la data del 30 giugno di ciascun anno.”), con le ulteriori modifiche di cui al verbale di udienza citata (“... salvo che il lunedì mattina il padre accompagnerà il figlio a scuola direttamente e che quando resta a cena il giovedì e martedì dal padre, questi lo riporta dalla madre alle 20.00; inoltre la madre starà con il figlio la notte antecedente del suo compleanno ed il suo compleanno; quanto, poi, all’alternanza delle festività della Vigilia di Natale, del Natale, di Santo Stefano, del Capodanno, della Epifania, della Pasqua e del Lunedì dell’Angelo, le parti precisano che il 24 dicembre il minore starà con il padre dalle ore 10.00 fino alle ore 9.30 del 25, che poi starà con la madre fino al 26 ore 9.30 (il padre lo riporterà la sera del 26 alle ore 20.00); il 31 dicembre ad anni alterni il minore starà con un genitore dalle ore 10.00 del 31 all’1.1. ore 10.00 (ad iniziare quest’anno con la madre); il giorno di Pasqua il padre starà con il figlio dal sabato precedente ore 16.00 al giorno di Pasqua ore 20.00 e il giorno di Pasquetta il minore con la mamma; il 6 gennaio starà con il genitore con cui non ha passato l’1 gennaio dalle ore 16.00 del 5 gennaio alle ore 20.00 del 6 gennaio; ciascun genitore potrà stare 3 settimane durante l’estate con il minore non consecutive e da dividere in tre periodi da concordare entro il 30.6. di ogni anno (le parti concordano anche che la seconda metà di agosto le due settimane saranno suddivise tra i genitori una ciascuno.”);*

ritenuto che possano essere confermate le suddette condizioni relative al diritto di visita padre-figlio, che devono ritenersi nell’interesse del minore e di una sua migliore gestione della frequentazione con ciascun genitore;

ritenuto, invece, di dover rigettare la domanda di assegnazione della casa familiare alla **Parte_1**, avanzata da quest’ultima, in quanto la ricorrente ed il figlio minore vi hanno sempre vissuto e l’assegnazione di detto immobile non era stata oggetto delle condizioni del decreto di cui ora si chiede la modifica, dunque non ricorrono i presupposti per potervi provvedere in questa sede (la relativa regolamentazione seguirà la normativa sulla proprietà e sul possesso);

ritenuto, poi, quanto alla domanda di aumento dell’assegno di mantenimento svolta dalla ricorrente: che nessuna delle parti deduceva sopravvenienze quanto alle rispettive condizioni patrimoniali, anche avuto riguardo al brevissimo lasso di tempo tra il decreto di cui si chiede la modifica e l’introduzione del presente giudizio (il **CP_1** unicamente deduceva che la ricorrente aveva redditi maggiori di quelli sempre dichiarati e che lui aveva

oneri abitativi nuovi, cioè il canone di locazione dell'abitazione dove era andato a vivere); che dall'esame della documentazione reddituale e bancaria depositata dalle parti non emergono differenze delle condizioni economiche rispetto all'epoca di emissione del decreto di cui si chiede la modifica, dunque non vi sono le sopravvenienze che legittimerebbero una revisione delle condizioni (né in questa sede si ritiene di svolgere accertamenti sulle dedotte effettive diverse reali capacità patrimoniali delle parti rispetto a quanto emerso, come chiesto dal resistente che asseriva sue diminuite capacità reddituali a fronte delle aumentate capacità della ricorrente, proprio in quanto non sono state indicate né sono emerse modifiche rispetto alla situazione sulla base della quale sono stati emessi i provvedimenti vigenti, peraltro su domanda congiunta delle parti);

ritenuto, d'altra parte che se è vero che non spetta a questo Collegio statuire circa l'adempimento contrattuale derivante dal contratto di mutuo, è altrettanto vero che allo stato è incontestato che il **CP_1** non stia versando più la sua quota della rata del mutuo, con conseguente aggravio degli oneri economici della **Parte_1** (né a giustificare la condotta del resistente può valere la sua deduzione circa la necessità di reperire altra abitazione, ciò che era perfettamente prevedibile al momento in cui lo stesso pattuiva le condizioni dette e vigenti, che prevedevano che fosse il resistente ad allontanarsi dalla casa familiare);

ritenuto, pertanto, che occorra riequilibrare la complessiva situazione economica tra le parti, prevedendo che il **CP_1** corrisponda alla **Parte_1**, a decorrere dalla domanda (deposito del ricorso, 5.7.2023) la somma che si ritiene equa a titolo di mantenimento del minore pari ad euro 350,00 mensili, oltre **CP_1** a parziale modifica delle condizioni vigenti anche valutata l'età del minore che ha 5 anni;

ritenuti, poi, di compensare le spese di lite in vista della reciproca parziale soccombenza,

P.Q.M.

il Collegio, a parziale modifica delle condizioni di cui decreto emesso da questo Tribunale il 9./20.3.2023, così provvede:

determina il diritto di visita padre-figlio come indicato in parte motiva;

dispone che il **CP_1** corrisponda alla **Parte_1** , a decorrere dalla domanda (deposito del ricorso, 5.7.2023) una somma titolo di mantenimento del figlio minore pari ad euro 350,00 mensili, oltre spese di lite compensate.

Roma, 23.2.2024

IL GIUDICE REL.

Dott.ssa Francesca Cosentino

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Marta Ienzi